主題精選：提前收回耕地 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 平均地權條例第76條之照價收買
發布日期: 2026-03-26
內文
依平均地權條例第28條規定，照價收買之時機有六種情形（即平均地權條例第16條、第26條、
第26條之1、第47條之1、第72條及第76條）。其中，第76條規定：「出租耕地經依法編為建築用
地者，出租人為收回自行建築或出售作為建築使用時，得終止租約。依前項規定終止租約，實
際收回耕地屆滿一年後，不依照使用計畫建築使用者，直轄市或縣（市）政府得照價收買
之。」茲分析如下：
• (一) 立法意旨：一般而言，公告土地現值逐年上漲。倘出租耕地經依法編為建築用地，出租
人即刻收回耕地，承租人之地價補償（以公告土地現值減除預計土地增值稅後餘額之三分之一
為準）偏低。因此，出租人須俟建築使用前一年內，始得收回耕地，以限制出租人提前收回耕
地，而影響承租人之補償金額。
• (二) 實務應用：平均地權條例第76條提前收回耕地有照價收買制裁之規定，而耕地三七五減
租條例第17條第1項第5款提前收回耕地卻無照價收買制裁之規定，二則法條在適用上失其均
衡。因此，現行實務依平均地權條例第76條規定提前收回耕地，不予以照價收買之制裁。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下